



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/408/2024
מס' בקשה: 6/409/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

ויזלר אברהם
באמצעות ב"כ: עו"ד וייסלר אסתי

המבקש:

נגד

1. רייכנברג אסתר
 2. רייכנברג יהודה לייב
- באמצעות עו"ד משה ליפל

המשיבים:

החלטה

לפניי בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני (להלן - "**הבקשה**") המורה למשיבים ולמי מטעמם שלא להפעיל ולהשתמש במצלמות אבטחה (להלן - "**המצלמות**") שהותקנו על קירות הבית המשותף ובחומרים שנאספו על ידי המצלמות.

הצדדים לבקשה

1. הצדדים הם בעלי דירות בבית משותף ברחוב מיכה 4 בני ברק, והרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 902 בגוש 6192 (להלן - "**הבית המשותף**").
2. המבקש הוא הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 7 ונמצאת בקומה השלישית בבית המשותף (להלן - "**המבקש**").
3. המשיבים, הם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 8 הנמצאת גם היא בקומה השלישית בבית המשותף (להלן - "**המשיבים**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/408/2024
מס' בקשה: 6/409/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מהלך הדיון-בקצרה

4. הבקשה הוגשה בתאריך 30.6.2024. בהחלטתי מאותו היום, הוריתי למבקש להגיש את כתב התביעה בהליך העיקרי, וכן הוריתי למשיבים להגיש תגובה לבקשה, וקבעתי את הבקשה לדיון במעמד הצדדים.

5. כתב התביעה בהליך העיקרי הוגש בתאריך 7.7.2024. תגובה המשיבים הוגשה בתאריך 9.7.2024 ודיון במעמד הצדדים התקיים בתאריך 15.7.2024 (להלן-"הדיון").

6. בדיון שמעתי באריכות את טענות הצדדים, מצהירי הצדדים נחקרו על תצהיריהם, וכמצוות תקנה 97 (ז) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות"), הצדדים סיכמו את טענותיהם בעל-פה. ניסיון להביא את הצדדים להסכמות, ללא צלח. אביא כעת את תמצית טענות הצדדים.

טענות המבקש בקצרה

7. בתאריך 23.6.2024 התקינו המשיבים שתי מצלמות על גבי קירות הבית המשותף בסמוך לדירתו של המבקש. המצלמות פוגעות בפרטיותו של המבקש וייתכן כי המצלמות מבצעות האזנות סתר אסורות.

8. בין הצדדים החל לאחרונה סכסוך לאחר שהמשיבים החליטו על דעת עצמם לשפוך חומר על חלק מהגג המשותף בטענה שמדובר בחומר איטום, וזאת כאשר האיטום הקיים הוא יריעות ביטומניות שהונחו על ידי איש מקצוע שנתן אחריות לפעולתו.

9. התקנת המצלמות על גבי הרכוש המשותף, היא פעולה המנוגדת לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן-"חוק הגנת הפרטיות"), לרבות לעניין שמירת מאגרי המידע. המבקש בני ביתו, וגם אורחיו, מוקלטים על ידי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/408/2024
מס' בקשה: 6/409/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשיבים בכל פעם שהם יוצאים מביתם, והמבקש נפגע מכך במיוחד לאור מצבו הרפואי.

10. מאז התקנת המצלמות, חייו של המבקש הפכו לסיוט ואין להקל ראש בכך שפרטיותו של המבקש ושל בני ביתו, נפגעת באופן קשה כל כך. מעבר לפגיעה בפרטיות, נפגע גם בטחונו של המבקש שעה שהמשיבים יודעים כל העת, את השעות שבהן המבקש נעדר מדירתו.

11. המשיבים אומנם צרפו לתגובתם חתימות של שישה בעלי דירות מתוך תשעה, אך הם לא עמדו ברוב הדרוש להתקנת מצלמות ברכוש המשותף, אשר מחייב הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף, וממילא היה על המשיבים לקבל את ההסכמה, במסגרת אסיפת בעלי דירות, שבה יישמעו גם טענות המבקש.

12. מאז הנוחות פועל לטובת המבקש באופן מובהק. טענות המשיבים נסתרו. טענת המשיבים בדבר "גורמים עלומים" נטענה בעלמא, כך גם טענת המשיבים להטרדה מטעם המבקש, לא הוכחה, במיוחד בתקופה שלאחר שניתן צו ההטרדה, ורק השמטה היא זו שגרמה לכך שמספר ההליך לא הוזכר בבקשה. לפיכך, יש להיעתר לבקשה, וליתן צו זמני כמבוקש.

טענות המשיבים בקצרה

13. יש לדחות את הבקשה, מאחר שהיא לוקה בחוסר תום לב קיצוני והסתרת מידע לגבי הליך ההטרדה המאיימת (ה"ט 14-06-18388) שבסופו, ולבקשת המשיבים, ניתן על ידי כב' השופט רון גולדשטיין, צו הטרדה מאיימת נגד המבקש (להלן-"הליך ההטרדה").

14. המצלמות הותקנו לאחר שניתן הצו בהליך ההטרדה, ובעקבות הטרדות בלתי פוסקות מצד המבקש ומי מטעמו, נגד המשיבים ומשפחתם לרבות ילדיהם הקטינים, אשר מפחדים לצאת מהדירה מחשש שהמבקש או מי מטעמו, יטרידו אותם. המצלמות הן הדרך הנכונה להבטחת קיום צו ההטרדה שניתן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/408/2024
מס' בקשה: 6/409/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נגד המבקש בהליך ההטרדה, שדבר קיומו הוסתר על ידי המבקש.

15. המבקש הסתכסך עם רוב בעלי הדירות בבית המשותף (חמישה), ורוב בעלי הדירות בבית המשותף, שישה מתוך תשעה, חתמו למשיבים על הסכמתם להתקנת המצלמות ברכוש המשותף, ומשכך יש בידי המשיבים את הרוב הדרוש.

16. מאזן הנוחות פועל במובהק לטובת המשיבים, במיוחד לאחר שניתן הצו בהליך ההטרדה. לכן יש לדחות את הבקשה, תוך חיוב המבקש בהוצאות הבקשה.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית – צו מניעה זמני

17. כפי שכבר כתבתי בעבר [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 271/22 כהן ניסים נ' ברוכים אהרן יצחק (נבו 06.06.2022)]. תכליתם של הסעדים הזמניים מוסברת בתקנה 94 לתקנות הקובעת כי "מטרת הסעד הזמני היא להבטיח זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי ואת קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין".

18. כך שאין מקום ליתן צו זמני (או צו ביניים אחר) אלא בצמוד לתובענה שהוא בא לשרת [ראו והשוו א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מה' 13 (2020) בעמוד 722; ע"א 3603/95 הממונה על ההגבלים העסקיים נ' דלק חברת הדלק, פ"ד מט(5), 423, עמ' 426-427; רע"א 5805/90 הנרי רוט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט, פ"ד מה(3), 45, עמ' 48-49].

19. על המבקש סעד זמני לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: **האחד**, קיומה של עילת תביעה - נדרש סיכוי כלשהו לכך שהתובע יצליח בתביעתו ושאינו מדובר בתביעת סרק; **השני**, שמאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש, היינו שאם לא יינתן הסעד הזמני,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/408/2024
מס' בקשה: 6/409/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ייגרם למבקש נזק גדול יותר מהנזק שייגרם למשיב או לצד שלישי, אם יינתן הסעד הזמני, והשלישי שהבקשה הוגשה ביושר ובתום לב [רע"א 645/21 פלונית נ' פלונית, בפסקה 4 (נבו 21.2.2021); רע"א 3368/22 אראל אלקטרומכניקה בע"מ נ' רותם בטיחות בע"מ, בפסקה 14 (נבו 06.07.2022)].

20. בין שני התנאים הראשונים מתקיימת "מקבילית כוחות", וכך ככל שסיכויי המבקש לזכות בהליך העיקרי גבוהים יותר, כך ייטה בית המשפט להקל בדרישה שמאזן הנוחות ייטה בבירור לטובתו ולהפך [רע"א 5215/22 אופיר יהלום נ' רפאל כהן, בפסקה 16 (נבו 18.08.2022); אליהו יפרח נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 8 (נבו 09.05.2021); אביב נ' סמדג'ה (נבו 7.6.2020); אורי גורן 711 (מהדורה 13, 2020)].

21. יש להדגיש, כי על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים הנפרד, שאם לא כן, לא יינתן לו הסעד זמני [רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ (נבו 20.4.2006)].

מן הכלל אל הפרט

התנאי הראשון - סיכויי התביעה

22. הסוגיה הראשונה והמהותית אותה יש לבחון היא שאלת סיכויי התביעה.

23. בשלב זה, בחינת סיכויי ההליך, היא **לכאורית בלבד** כך שכוחה יפה לשאלת הסעד הזמני והיא אינה משקפת עמדה נחרצת לגבי סיכויי ההליך העיקרי [רע"א 2071/21 חצרי אלף בית דוד המלך בע"מ נ' אזורים בנין (1965) בע"מ, בפסקה 15 (נבו 13.07.2021); רע"א 4417/18 דן בבפור נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בפסקה 23 (נבו 03.12.2018); ע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט נ' אמר פ"ד נו(1) 529].

למבקש עילת תביעה לכאורית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/408/2024
מס' בקשה: 6/409/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

24. סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות המגדיר פגיעה בפרטיות מהי, קובע בסעיף 2(3) כי **"צילום אדם כשהוא ברשות היחיד"** הוא פגיעה בפרטיות.

25. בפסק הדין בעניין בג"ץ 6650/04 פלונית נ' בית הדין הרבני האיזורי בנתניה, סא(1) 58, (2006), נקבע כי **"בהקשר שלנו, שעניינו צילומי של אדם שלא בהסכמתו, הדיבור "ברשות היחיד" אינו מצביע על "יחידה קניינית". הוא מצביע על "יחידה אוטונומית". הוא לא נקבע על פי דיני הנכסים. הוא נקבע על פי דיני הפרט."**

26. כאשר מצלמות מותקנות ברכוש המשותף, והן מצלמות את חלקי הבית המשותף ולא את יחידתו האוטונומית של היחיד, ספק אם אפשר לראות בכך משום צילום רשות היחיד. משכך, ספק אם חוק הגנת הפרטיות, חל על מצלמות המתעדות את הרכוש המשותף, בשונה ממצלמות המתעדות את יחידתו האוטונומית של המבקש, ובמקרה זה, את דירתו.

27. וכן, סעיף 12 (א) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן - **"חוק המקרקעין"**), קובע כי **"החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות"**. תפקידה של האסיפה הכללית הוא בין השאר **"לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו"** (סעיף 5(א) לתקנון המצוי). לכן, ככלל, הרוב הדרוש להתקנת מצלמות המתעדות את הרכוש המשותף, הוא רוב רגיל מקרב בעלי הדירות בבית המשותף.

28. אלא שהחלטה כזו, צריכה להתקבל במסגרת אסיפת בעלי הדירות, שבמהלכה תינתן לכל בעל דירה, האפשרות להעלות את טענותיו בניסיון לשכנע את בעלי הדירות, לפני ההצבעה. כך גם במסגרת אסיפת בעלי הדירות, יוכלו בעלי הדירות להחליט בנוגע למי תהיה גישה למידע שנאסף מהמצלמות, כמה זמן יישמר המידע וכו'.

29. ובמיושם לענייננו - לא נסתרה טענת המבקש, לפיה אחת המצלמות מתעדת את דירתו, כך שהיא מצלמת חלק מדלת דירתו ולא רק את הרכוש המשותף (עמ' 10 ש' 18-19 לפרוטוקול הדיון). וכן, אומנם המשיבים הציגו חתימות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/408/2024
מס' בקשה: 6/409/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של שישה מתוך תשעה בעלי דירות בבית המשותף, אך כאמור מקובלת עלי טענת המבקש ולפיה החלטה בדבר התקנת מצלמות, צריכה להתקבל במסגרת אסיפת בעלי דירות, ולא במסגרת החתמה פרטנית של בעלי דירות.

30. לכן, ובזהירות המתבקשת נוכח השלב שבו מצוי ההליך, התרשמתי לאחר עיון בטענות הצדדים, כי בידי המבקש עילת תביעה לכאורית וכי טענותיו דורשות המשך בירור עובדתי ומשפטי, הגם שלמשיבים טענות הגנה ראויות וכבדות משקל. לכן, יש לקבוע שהמבקש עבר את המשוכה הראשונה הנדרשת לשם קבלת צו המניעה.

התנאי השני - מאזן הנוחות פועל לטובת המשיבים במיוחד כאשר צו המניעה יביא לשינוי מצב קיים

31. מקובל להעניק לשיקול בדבר מאזן הנוחות מעמד בכורה במסגרת השיקולים המנחים את בית המשפט בבואו להכריע בבקשה למתן סעד זמני [רע"א 4069/23 **ריאד מחמד עבד אלפתאח ראביה נ' עיזבון המנוח עיסא מוצטפה עבידי ז"ל**, בפסקה 7 (נבו 30.05.2023)].

32. וכן, סעד זמני המביא לשינוי במצב הדברים הקיים עוד בטרם ניתנה הכרעה סופית בתובענה, ראוי שיינתן רק במקרים חריגים בהם נוכח בית המשפט כי התערבותו חיונית כדי למנוע תוצאה קשה ביותר, וכי לולא התערבותו צפוי להיגרם למבקש הסעד הזמני נזק משמעותי אשר לא ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי [רע"א 1378/23 **מרק מלייב נ' סייקל כלכלה מעגלית למכלי משקה בע"מ**, בפסקה 11 (נבו 02.04.2023); רע"א 6252/23 **נאות אט יזום ובניה בע"מ נ' אליהו גאון**, בפסקה 9 (נבו 07.12.2023)].

33. **ובמיושם לענייננו** - כאמור, במסגרת הבקשה, מתבקש ליתן צו זמני במסגרתו יחדלו המשיבים משימוש במצלמות שהתקינו ברכוש המשותף. המשמעות האופרטיבית היא שהסעד הזמני המבוקש הוא צו עשה המביא לשינוי מצב קיים, ולא צו מניעה. כך שאף על פי שהסעד הוכתר כצו מניעה, הוא לא כזה, שכן צו מניעה נועד להקפיא מצב קיים, בשונה מצו עשה שמטרתו שינוי מצב קיים. לו יינתן הצו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/408/2024
מס' בקשה: 6/409/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הזמני המבוקש יהיה בכך כדי להביא לשינוי המצב הקיים בזמן הגשת הבקשה, שכן המצלמות כבר הותקנו, ונעשה בהן שימוש.

34. לא שוכנעתי כי המבקש עומד בחריגים המצדיקים מתן צו עשה זמני, עוד בטרם התברר ההליך העיקרי. כן, לא שוכנעתי כי צפוי להיגרם למבקש נזק משמעותי אשר לא ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי. מנגד, מתן צו עשה, המונע שימוש במצלמות שכבר הותקנו, עוד בטרם התברר ההליך העיקרי, יפגע במשיבים.

35. משנה תוקף כאשר מדובר בסעד זמני החופף לסעד העיקרי שהתבקש בתביעה, שכן ככלל אין מקום להידרש במסגרת ההליכים המקדמיים להכרעה בשאלה המצויה במרכזו של ההליך העיקרי [רע"א 4091/22 **אפרודיטה יבוא ויצוא בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ**, בפסקה 10 (נבו 18.7.2022)]. עיון בכתב התביעה שהוגש בהליך העיקרי מעלה כי זהו אחד מהסעדים העיקריים שהתבקשו במסגרת התביעה שהגיש המבקש (ראו למשל סעיף 3ד לכתב התביעה). לפיכך, מאזן הנוחות פועל לטובת המשיבים.

התנאי השלישי - המבקש לא עומד בתנאי היושר ותום הלב

36. מקורו של הסעד הזמני, בדיני היושר. לפיכך "**צד המחפש עוגן הצלה בעקרונות היושר, עליו להראות כי מצידו נהג לפי הכללים האלה**" [ע"א 233/53 **יצחק סלימן טהראני נ' יוליה גרינברג**, ט 1283 (1955)].

37. בחינת שיקול היושר ותום הלב תעשה בשני מישורים. האחד עניינו עיתוי הגשת הבקשה, קרי האם היא הוגשה בשיהוי והשני, עניינו בפריסת המסכת העובדתית [ע"א 6735/23 **קבוצת ישראל אירופה התחדשות עירונית בע"מ נ' ס.א. ישראל - אירופה יזמות ושיווק נדל"ן בע"מ**, בפסקה 9 (נבו 05.11.2023)].

38. אשר לעיתוי הגשת הבקשה, לא נטען כי היה שיהוי בהגשת הבקשה, ומשכך נושא זה אינו במחלוקת. אך אני סבור כי המבקש לא עמד בחובת תום הלב המוטלת עליו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/408/2024
מס' בקשה: 6/409/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהגשת הסעד הזמני ואסביר.

39. צד הפונה לבית המשפט בבקשה למתן סעד זמני, חייב לגלות את כל העובדות העשויות להיות רלוונטיות לבקשתו. במקרה של ספק, עליו להשאיר את שאלת הרלוונטיות להחלטת בית המשפט [רע"א 2023/22 גמול יהוד בע"מ נ' עו"ד בן חיים, פסקה 10 (נבו 19.5.2022); רע"א 3627/22 אלקדמאני נ' אבו אלפילאת, פסקה 11 (נבו 18.8.2022)].

40. וכן, כידוע, התקנות מחייבות לציין את דבר קיומו של הליך נוסף (תקנה 10 (11) לתקנות). בהתאם לפסיקה, חובה זו, חלה בקשר לכל הליך רלוונטי אחר שעמד או התנהל בבית המשפט, כשהתובע היה צד לו, אף אם זה הסתיים. הוראה זו אינה טכנית, ומאחוריה עומדת התכלית החשובה של שקיפות וגילוי מרבי בפני הצדדים להליך ובפני בית המשפט, על אודות הליכים אלה. אי ציון הליכים קודמים כאמור, יחשב כשימוש לרעה בהליכי משפט על כל המשתמע מכך [ת"א (מחוזי חי') 64342-08-23 עו"ד יהושע גבעון נ' עו"ד שבתאי גרשון, בפסקה 20 (נבו 30.04.2024); רע"א 4138/22 פלוני נ' פלוני, בפסקה 7 (נבו 28.06.2022)].

41. עיון בבקשה מעלה כי אומנם אוזכר בה, בחטף, כי המשיבים הוציאו צו הטרדה (סעיף 4 לבקשה), אך מלבד ציון זניח זה, לא הובאו פרטים נוספים על אודות הליך ההטרדה. וכן, הליך ההטרדה לא הוזכר בתצהיר המבקש, אף לא ברמז. אומנם בכתב התביעה שהגיש המבקש במסגרת ההליך העיקרי, הובא פירוט נוסף בקשר להליך ההטרדה (סעיף 15 לכתב התביעה), אך גם בכתב התביעה, לא צוינו מלוא העובדות, ולא צוין מספר ההליך ותאריך מתן ההחלטה.

42. רק במסגרת תשובת המשיבים, הובאו מלוא הפרטים בקשר להליך ההטרדה, לרבות העובדה שההחלטה בהליך ההטרדה, ניתנה בתאריך 20.6.2024, קרי כעשרה ימים בלבד לפני הגשת הבקשה לסעד זמני.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/408/2024
מס' בקשה: 6/409/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. אני סבור כי אי-ציון באופן מפורש ומפורט בדבר קיומו של הליך נוסף, מקבל משנה חשיבות בבקשה לסעד זמני, שהוא סעד מן היושר שיוענק רק למי שהוא בבחינת "נקי כפלים ובר לבב" ולא יוענק למי שנהג שלא בתום לב או למי שהגיש את בקשתו לבית המשפט בחוסר ניקיון כפיים.

44. בהחלטה שניתנה בהליך ההטרדה המאיימת, נקבע על ידי כב' השופט רון גולדשטיין, בין השאר, כך **"לאחר שהתרשמתי במישורין מעדותם של הצדדים בפניי, באתי לכלל מסקנה כי אין מנוס מן הקביעה כי המשיבים (המבקש כאן היה המשיב 1 בהחלטה בהליך ההטרדה, מ"פ) מטרידים את המבקשים (המשיבים כאן, מ"פ) וילדיהם באופן העולה כדי "הטרדה מאיימת. אמנם, מקור הסכסוך הינו יחסי השכנות המשותפים, ובהתאם לפסיקה מושרשת, לא כל סכסוך בין שכנים עולה כדי הטרדה מאיימת באופן המצדיק מתן צו לפי החוק. מטיעוני הצדדים עולה בבירור כי יש ביניהם מחלוקות כאלה ואחרות בקשר עם הרכוש המשותף של הבניין".**
(סעיף 5 להחלטה)
ובהמשך:

"לשיטתי די בכך שהמשיבים משליכים זבל בכניסה לביתם של המבקשים, באופן חוזר ונשנה, ואף אובססיבי, כדי להוות הטרדה מאיימת בהתאם להוראות החוק. למשיבים יש אולי טענות כלפי התנהלותם של המבקשים במישור הקנייני. ואולם הדרך ללבן טענות אלה היא במסגרת האפשרויות הקבועות בדין ולא בדרך של השלכת זבל לעבר ביתם של המבקשים. המבקשים הציגו בפניי תיעוד וידאו ותמונות סטילס המתעדות את הזבל המונח בכניסה לביתם, והמשיבים לא הכחישו כי הם פועלים כך. זו התנהלות עוכרת שלווה, חוזרת ונשנית, שמצדיקה מתן צו לפי החוק".
(סעיף 6 להחלטה, ההדגשה כך במקור, מ"פ)

45. יש לשים לב: פסק דין או החלטה, אינה מהווה ראייה למסקנות ולממצאים שבה במשפט אחר – פלילי או אזרחי – אלא אם נקבע בחוק במפורש אחרת (להבדיל מבסיס להשתק פלוגתא) [ע"א 385/08 לאה חן נ' קיבוץ תל קציר אגודה להתיישבות חקלאית בע"מ, בפסקה 5 (נבו 14.10.2010); סעיף 42 א (א) לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971]. משכך איני קובע מסמרות בקשר לממצאים העובדתיים כפי שהובאו בהחלטה. אך משלא צוינו על ידי המבקש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/408/2024
מס' בקשה: 6/409/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבקשתו מלוא העובדות הדרושות, תהיה הסיבה אשר תהיה, אין המבקש עומד בתנאי השלישי, הדורש שהבקשה תוגש ביושר ובתום לב.

לסיכום

46. המבקש לא עומד בתנאים לקבלת סעד זמני, ומשכך הבקשה נדחית. יודגש כי אין בדחיית הבקשה כדי לחסום את בירור הסעד המבוקש בהליך העיקרי, ושמורות לצדדים מלוא טענותיהם ואלו יתבררו בהליך העיקרי.

47. אשר להוצאות הבקשה, בשים לב לתקנה 53 לתקנות, ובשים לב לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, המבקש ישלם למשיבים את הוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי, בסך כולל של 2,400 ₪, שישולמו בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו סכום ההוצאות הפרשי הצמדה וריבית מהיום, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, ט' תמוז תשפ"ד, 15 יולי 2024, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה